

1500465-75.2021.8.26.0655

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... anos atrás eu tive envolvimento com o tráfico. Eu estive envolvido com o tráfico de drogas em 2.015. Minha esposa perdeu meu filho em decorrência da minha prisão naquela época. Assim que eu saí da cadeia em 2.016 eu resolvi mudar de vida. Eu não consegui emprego, mas fui progredindo, progredindo. Em 2.017, eu consegui montar minha loja física com minha esposa. Eu tive de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500465-75.2021.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500465-75.2021.8.26.0655

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BERKOVIC MARQUES

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. GUSTAVO BERKOVIC MARQUES, qualificado à fl. 22 (autos nº 1502315-12.2021.8.26.0544), está sendo processado como incurso nos arts. 33, caput, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, porque em 28 de setembro de 2.021, na Avenida Bertioga, 1.345, apto. 406, bloco A, tinha em depósito, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

GUSTAVO BERKOVIC MARQUES está sendo processado também porque em 28 de setembro de 2.021, na Avenida Bertioga, 1.345, apto. 406, bloco A, possuía e guardava 03 balanças de precisão, dois martelos e uma faca, objetos esses com vestígios de substâncias entorpecentes, duas cadernetas contendo contabilidade do tráfico, dois aparelhos de telefone celular, 3.000 sacos plásticos vazios usados para embalar as drogas, dois rolos de papel filme empregados para embalar entorpecentes, duas cartelas com adesivos, duas máquinas de cartão para operações bancárias, diversas correspondências oriundas de estabelecimentos penitenciários, um galão vazio onde estava acondicionada a quantia de R\$ 352,00 em dinheiro, em notas de R\$ 2,00, e a quantia de R\$ 600,00 em dinheiro, o que fazia em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

GUSTAVO BERKOVIC MARQUES está sendo processado ainda porque em data anterior a 28 de setembro de 2021 associou-se a Thiago Silva Camargo, vulgo "Banana", para o fim de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06.

Denúncia oferecida em 29 de setembro de 2021 (fls. 31/32) e recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 69/70).

Nos autos que tramitavam na 1ª Vara Judicial sob o nº 1502315-12.2021.8.26.0544) a denúncia foi oferecida em 20 de outubro de 2021 (fls. 325/327, dos autos em apenso).

Devidamente citado, Gustavo apresentou a resposta à acusação (fls. 336/352).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Gustavo (fls. 383/386 e 387/388).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja o réu condenado nos exatos termos das denúncias oferecidas nesses autos e nos autos em apenso (fls. 381/382).

O defensor requereu seja o réu Gustavo absolvido (fls. 381/382).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 (autos nº 1502315-12.2021.8.26.0544, em apenso), com o laudo de constatação provisório de fls. 32/33 (autos nº 1502315-12.2021.8.26.0544, em apenso) e com o lado de exame químico-toxicológico de fls. 320/321 (autos nº 1502315-12.2021.8.26.0544, em apenso), que resultou positivo para a substância Cannabis Sativa L.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido, Gustavo declarou que "alguns anos atrás eu tive envolvimento com o tráfico. Eu estive envolvido com o tráfico de drogas em 2015. Minha esposa perdeu meu filho em decorrência da minha prisão naquela época. Assim que eu saí da cadeia em 2016 eu resolvi mudar de vida. Eu não consegui emprego, mas fui progredindo, progredindo. Em 2017, eu consegui montar minha loja física com minha esposa. Eu tive de fechar a loja durante a pandemia. No começo de 2020, um colega "me apresentou o IFood." Eu estava trabalhando como entregador no IFood e "no fixo". No dia dos fatos eu acordei com os policiais na porta da minha casa. Eu abri a porta. Eles perguntaram se minha mãe e meu padrasto estavam no apartamento. Cinco policiais estiveram em minha casa. Um dos policiais ficou comigo na sala e "os outros dois foram cada um para cada quarto". Eu sou usuário de maconha desde os 13 ou 14 anos de idade. Os policiais não apresentaram o mandado de busca e apreensão expedido. Os policiais trouxeram do quarto algumas cartas que eu troquei com minha esposa quando estive preso. Minha esposa trabalha em um escritório de contabilidade. "Eu só abri a porta e eles vieram com a arma na altura do meu pescoço. Veio outro policial me enforcando e me colocando na cadeia". Eu não conheço Thiago Camargo, vulgo "Banana". Minha loja ficava na Rua Pindaré, em um ponto bom. A loja não era perto de nenhuma biqueira. Eu fechei a loja entre abril e maio de 2020. Eu nunca troquei correspondências com meu padrasto no período em que estive preso. Eu só conheci os policiais que estiveram em minha casa quando minha mãe foi presa. Os policiais pediram R\$ 150.000,00 para soltá-la, mas ela não tinha esse dinheiro na época. Eu não conhecia os demais policiais que participaram das diligências. Eu soube do dinheiro (R\$ 150.000,00) por minha mãe. Eu fui procurado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes uma única vez. Eu disse ao advogado que nada daquilo era meu. Os policiais falaram que utilizariam meu colete e minha mochila do Ifood para provar que eu usava minha atividade de motoboy para vender drogas. Não havia nada dentro da mochila do Ifood. Não havia nenhuma outra mochila na casa. A mochila do Ifood estava no quarto. Meu condomínio vence entre o dia 5 e o dia 10. Eu paguei antecipadamente o condomínio. Paguei por volta de R\$ 360,00 como taxa condominial. Os policiais encontraram uma "paranga de maconha" que se destinava ao consumo pessoal. Eles apreenderam a "maquininha de cartão". Uma das máquinas era nova e a outra era utilizada em minha loja. A todo momento os

policiais perguntavam por minha mãe e meu padrasto. Os policiais não encontraram as drogas e "esse objetos aí na minha casa". Quando eu questionei por que seria preso, um dos policiais "me deu um tapa". "Para não apanhar mais" eu fiquei quieto. Eu vi uma movimentação na Delegacia de Polícia. Eles queriam "dar uma incrementada para me deixar preso por mais tempo". A quantia em dinheiro apreendida, aproximadamente R\$ 600,00, destinava-se ao pagamento da taxa de condomínio e gasolina. Eu sei que "uma mentira deles vale mais que dez verdades minhas".

Roberto, policial civil, contou que "A investigação sobre Gustavo teve início no ano passado. Em 2020, nós conseguimos apreender o aparelho de telefone celular de Thiago Camargo, vulgo Banana, um grande líder do tráfico em Várzea Paulista. Eu fiz a análise do material extraído do celular de Thiago. Eu pude apurar que havia outros indivíduos (traficantes e usuários) envolvidos no tráfico em Várzea Paulista. Apuramos que Gustavo e Thiago negociavam grandes quantidades (quilos) de entorpecentes. Os pais de Gustavo já tinham sido presos por envolvimento com o tráfico de drogas. O padrasto do réu é conhecido como "Sistema". Todas as informações foram extraídas do WhatsApp do celular de "Banana". Nós apuramos que Banana atuava como distribuidor da droga e que havia outros dois "traficantes" para ajuda-lo. Um desses indivíduos atuava como transportador. Nós apuramos que eles já tinham transportado mais de uma tonelada de entorpecentes. Nós "pedimos mandados na casa da mãe dele e na casa dele, em Várzea Paulista". Gustavo mora em um apartamento na Avenida Bertioga, em Várzea Paulista. Na manhã dos fatos, nós fomos até o local. Em princípio, "a portaria" falou que o apartamento estava desocupado. Nós solicitamos ao porteiro que autorizasse nossa entrada para conferir se o apartamento do réu estava desocupado. Nós tínhamos a informação de que Gustavo estava morando no local há um certo tempo. O porteiro franqueou a entrada. Gustavo estava no local. Nós apreendemos 19 porções de maconha, 3 balanças, 1 faca, 2 marretas, 3000 sacos de embalagem, 2 cadernos com anotações alusivas ao tráfico, 2 pacotes de adesivos utilizados para identificação da droga, R\$ 600,00 "em notas grandes" e mais de R\$ 300,00 em notas de R\$ 2,00 dentro de um galão. O flagrante foi acompanhado por uma advogada. Nós encontramos uma grande quantidade de cartas vindas do sistema prisional no quarto. Eu não li as cartas e não vi se essas cartas continham ordens do padrasto de Gustavo conhecido pela alcunha de "Sistema". Nós não identificamos qual seria a função de Gustavo. Nós não chegamos a identifica-lo como integrante do PCC. Nós estávamos em 6 policiais. Um dos policiais ficou cuidando da viatura. Cinco policiais entraram no apartamento. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. Todos nós encontramos itens na residência do réu. A mochila foi levada por completo e "lá contabilizaram o que havia". que acabaram apreendidos." Wilson, policial civil, corroborou a versão apresentada pelo colega. Informou que "Gustavo abriu a porta". Disse que as drogas estavam dentro da mochila. Garantiu que o réu foi cientificado do mandado de busca e apreensão. Explicou que "Eu e Roberto entramos primeiro. Depois entraram mais 2 policiais". A mochila com as drogas estava na sala. O porteiro não acompanhou as diligências. O aparelho de telefone celular de Thiago, vulgo Banana, foi apreendido e nós conseguimos extrair "conversas de negociações de drogas. Eu não lembro se eu já tinha abordado o réu anteriormente".

João Paulo, amigo de Gustavo, falou que "eu moro aqui no condomínio, no mesmo bloco. Eu fiquei sabendo que Gustavo tinha sido preso depois de passados quatro ou cinco dias. Desde que eu conheço Gustavo, ele trabalha como entregador do Ifood. Eu acho que a loja de Gustavo fechou durante a pandemia. A loja ficava na Rua Pindaré. O réu continuou fazendo as vendas das peças da loja aqui no condomínio. Eu não presenciei a busca e apreensão. Pelo que eu sei, Gustavo não faz uso de drogas. Eu nunca vi o réu fazer uso de entorpecentes. Todos os apartamentos localizados no Bloco A têm moradores. Os porteiros trabalham por 6, 7 meses "e depois troca". Não tenho como saber se o porteiro conhecia o réu. Eu conheço Gustavo há 10 anos. Conheci o réu através de amigos. Nós nos conhecemos na Vila Popular, em Várzea Paulista. Gustavo mora no local com a esposa. A esposa do réu trabalha em uma fábrica em São Paulo. Gustavo trabalhava "de manhã e à tarde como entregador". Ele estava com "dois empregos de Ifood".

Vania, mãe de Gustavo, declarou que o réu "faz uso de maconha. Na época ele fazia

uso de drogas. A esposa do acusado não faz uso de entorpecentes. Faz um ano e três meses que meu marido está preso. O telefone de Gustavo era utilizado para trabalho. Sei que ele usava o telefone com o Ifood. O réu entregava marmitex e depois entrava no Ifood. Ele trabalhava até 24h30min ou uma hora. O réu não utilizava adesivos na embalagem dos produtos que comercializava na loja (WG Surf). Esses fatos "aconteceram com ele, na casa dele". Os policiais estavam atrás de mim. Em 2.020 eu e meu marido fomos presos por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Na época, eles pediram R\$ 150.000,00, mas nós não demos dinheiro aos policiais. Gustavo teve "um problema há muito tempo, mas ele estava tranquilo". O réu morava com a esposa naquele mesmo imóvel há mais de quatro anos. Meu ex-marido é padrasto do réu. Gustavo trabalhava "de entregador" em uma restaurante no período da manhã. A loja do réu foi fechada durante a pandemia. O réu trabalha à noite no Ifood."

Pois bem.

Os policiais civis estiveram na residência de Gustavo e apreenderam 98 gramas de maconha. O entorpecente estava embalado em porções individualizadas, indicando que se destinado à venda.

Gustavo afirmou que os policiais civis encontraram uma única "paranga" de maconha na casa dele. Isso não é verdade. As dezenove porções de maconha foram apreendidas. Não há como o réu negar que tinha em depósito dezenove porções de maconha.

Os policiais civis apreenderam no local uma agenda do ano de 2020 e um bloco de anotações. Ambos continham "manuscritos típicos de contabilidade" (laudo pericial de fls. 391/396).

Ao ser ouvido, Gustavo mencionou que a esposa dele trabalha em "em um escritório de contabilidade". Isso para justificar os manuscritos típicos de contabilidade encontrados no imóvel. Não convenceu. Melhor sorte teria se tivesse arrolado a esposa para explicar por que deixara anotações do escritório em casa.

Mas não é só.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis encontraram balanças de precisão, 3.000 embalagens e adesivos na residência de Gustavo. Isso para não mencionar a mochila apreendida, que em nada se assemelha àquelas comumente utilizadas por entregadores cadastrados em aplicativos como Ifood (vermelhas e quadradas) (fotografia de fl. 317, dos autos nº 1502315-12.2021.8.26.0544, em apenso).

As máquinas apreendidas são também um forte indicativo do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, já que nada explica o fato de ambas estarem ativadas em nome de Gustavo, indivíduo que alegou estar atuando como entregador do aplicativo Ifood (fls. 357/360, dos autos 1502315-12.2021.8.26.0544, em apenso).

É evidente que Gustavo - atuando como entregador - não teria por que ter consigo máquinas da pagseguro. Nada justifica o réu ter em casa referidas máquinas, se ele não tinha como receber pagamentos em nome próprio. Não se realmente estivesse atuando como entregador de um delivery como o Ifood.

De outro lado, é preciso considerar que Gustavo argumentou que utilizara uma das máquinas em um antigo comércio, dúvida que ainda subsiste, à medida que os ofícios encaminhados pela D. Autoridade Policial ainda não foram respondidos nos autos em apenso.

Fato é que as conversas extraídas do aparelho de telefone celular de "Banana", a apreensão dos entorpecentes, das embalagens e dos adesivos constituem prova suficiente e capaz de comprovar o envolvimento de Gustavo com o tráfico de entorpecentes.

Dito isso, a condenação de Gustavo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06

As provas produzidas indicam que há muito Gustavo tinha firmado com Thiago Camargo, vulgo "Banana", um pacto associativo voltado à prática de ilícitos.

Da análise detida dos autos que tramitaram sob o número 1500423-26.2021.8.26.0655 - primeiro pedido de busca e apreensão -, é possível constatar que havia estabilidade e permanência na associação estabelecida entre Gustavo e Thiago, que envidaram

esforços para praticar os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Os policiais civis informaram que Gustavo associou-se a Thiago Camargo, vulgo "Banana", para o fim de praticar os crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A associação entre Gustavo e Banana está devidamente comprovada com as conversas extraídas de um aparelho de telefone celular apreendido com Thiago Camargo.

A D. Autoridade Policial informou que "Em 14 de outubro de 2020 foi preso na cidade de Várzea Paulista, por policiais civis desta delegacia, Thiago Silva Camargo, vulgo "Banana", pela prática de tráfico de drogas, e feito exame em seu telefone celular, com autorização judicial, veio à tona a participação de GUSTAVO BERKOVIC MARQUES em associação a ele para tal finalidade" (fl. 01, dos autos que tramitaram sob o número 1500643-24.2021.8.26.0655, em apenso).

As mensagens trocadas entre Thiago e Gustavo instruíram o primeiro pedido de busca e apreensão (autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655).

Consta do relatório elaborado pelo policial civil Roberto que "Não restam dúvidas do envolvimento de Gustavo com o tráfico de drogas na região mediante as provas aqui apresentadas, além disso, todo histórico criminal tanto de Gustavo como de seu padrasto e mãe nos levam a crer que, após a prisão de Alexandre, Gustavo pode ter assumido sua função e esteja comandando em grande escala a comercialização de drogas na região" (fls. 44/52, dos autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655).

As mensagens trocadas entre Gustavo e Thiago demonstram que:

(i). Gustavo adquiriu de "Banana" quantidade expressiva de maconha em junho de 2.020 - negociações entabuladas entre 22 e 24.06.2.020 (fls. 45/47, dos autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655);

(ii). Gustavo voltou a manter contato com Thiago em agosto de 2.020, oportunidade em que decidiu comprar do comparsa uma certa porção de skunk, entorpecente que seria destinado à revenda (fls. 48 /49, dos autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655);

(iii). Durante essa negociação - compra e venda de skunk - Thiago encaminhou alguns vídeos a Gustavo com imagens do entorpecente (fl. 49, dos autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655) e

(iv). Gustavo voltou a manter contato com Thiago em 11.09.2.020, desta vez para anunciar que poderia vender maconha ao comparsa. Gustavo informou a "Banana" que um "brother" tinha "10 na mão" e "tava precisando soltar, pra poder vir mais ali" e, estava "mandando o carroto subir lá mais pro final de semana" (fl. 50, dos autos nº 1500423-26.2021.8.26.0655).

As mensagens extraídas do aparelho de telefone celular apreendido com "Banana" provam à exaustão que Gustavo e Thiago há muito estavam associados para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em assim, Gustavo deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 35 é de rigor.

Do crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06

A absolvição de Gustavo por envolvimento na prática do crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Os policiais civis apreenderam duas balanças de precisão, adesivos e 3.000 embalagens na residência de Gustavo. Nesse mesmo local e contexto fático, eles encontraram 19 porções individualizadas de Cannabis Sativa L.

Configurada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a posse dos petrechos passa a constituir simples ato preparatório, não passível de punição. Aplicável, no caso, o princípio da consunção.

Nesse sentido:

"é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que não caracterizada a existência de contextos fáticos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta" (Jurisprudência em teses, edição n. 126 - maio de 2.019).

Passo a dosar a pena de Gustavo.

Com relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que, muito embora o réu seja reincidente, quando dos fatos ele ostentava somente uma condenação com trânsito em julgado. Ademais, a culpabilidade do agente, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é reincidente (autos nº 0007066-84.2015.8.26.0655 - fl. 43, dos autos em apenso). Por se tratar de reincidência específica, a pena é aumentada de 1/5 (um quinto), perfazendo 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido:

"A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime" (STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada, pois comprovada a reincidência.

Com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que, muito embora o réu seja reincidente, quando dos fatos ele ostentava somente uma condenação com trânsito em julgado. Ademais, a culpabilidade do agente, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 3 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Deve ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a certidão de fl. 43 dos autos em apenso, o réu é reincidente (autos nº 0007066-84.2015.8.26.0655). A pena é aumentada de 1/6 (um sexto), perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Do concurso material

Em se considerando que Gustavo praticou mais de um crime, a cumulação das penas fixadas isoladamente se impõe.

A pena fica fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 1.416 (mil, quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, observados os ditames da Lei nº 8.072/90.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(i). CONDENAR GUSTAVO BERKOVIC MARQUES, RG nº 43.468.793-5, CPF nº 436.713.848-83, filho de Marcos Alberto Marques e de Vania das Graças Berkovic, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 1.416 (mil, quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e

(ii). ABSOLVER GUSTAVO BERKOVIC MARQUES, RG nº 43.468.793, CPF nº 436.713.848-83, filho de Marcos Alberto Marques e de Vania das Graças Berkovic, da prática do crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Gustavo não poderá apelar em liberdade, pois é reincidente e está preso, de modo que a manutenção dele no cárcere se impõe para a garantia da aplicação da lei penal. Ademais, se havia motivos para que Gustavo permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível.

Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva" (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, Dje 24/04/2015).

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois comprovadamente proveniente da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 (fl. 309, dos autos em apenso).

Determino sejam destruídos os objetos apreendidos, à exceção das máquinas pagseguro.

A destruição das máquinas de cartão de crédito deverá ser precedida de manifestação da representante do Ministério Público em vista do que consta do ofício de fls. 356 (autos em apenso).

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

A Serventia deverá providenciar as devidas anotações e comunicações para que deixe de constar na folha de antecedentes do réu anotações com relação ao feito que tramita em apenso e que teria sido distribuído em duplicidade.

Os autos deverão ser mantidos em apenso, pois a sentença faz referência a documentos encartados naqueles autos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 22 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA